AUDITORÍA LEGAL VVCA — v3

Impugnación de Prisión Preventiva Justificada · Materia Penal Federal

0.0 / 100 ■ **USO PROCESAL PROHIBIDO** Score compuesto ponderad

■ **Validación operador (2026-05-08): Lic. Fabián Martínez Sánchez verificó manualmente los 5 registros SJF. Confirma que las discrepancias detectadas por el sistema son correctas — los números de registro NO corresponden a los rubros invocados.**

I. RESUMEN EJECUTIVO

Campo	Valor
Documento	Estrategia Jurídica: Impugnación Prisión Preventiva Justificada
Fecha auditoría	2026-05-08
Motor	OpenNotebook v3.1 · scoring_vvca.py · ChromaDB 42 leyes / 32,464 chunks
Referencias totales	14 (9 artículos + 5 tesis jurisprudenciales)
Artículos verificados	9/9 · Score normativa: 89.6 ■ (corpus CPEUM, CNPP, Ley de Amparo)
Tesis verificadas SJF	5/5 encontradas en corpus · 5/5 con RUBRO DISCREPANTE ■
Score normativa (25%)	89.6
Score jurisprudencia (50%)	0.0 ← registro real con rubro falso = score 0 (más peligroso que inexistente)
Penalización	–45.0 (100% tesis falsas — penalización máxima)
SCORE GLOBAL	**0.0 / 100 → ■ USO PROCESAL PROHIBIDO**
Validación operador	■ Fabián Martínez Sánchez — discrepancias confirmadas manualmente

II. PONDERACIÓN VVCA — scoring_vvca.py

El score global es una media ponderada de cuatro dimensiones que refleja el peso procesal real de cada elemento. La jurisprudencia pondera 50% porque es el núcleo argumentativo del escrito — artículos bien citados con tesis falsas producen un escrito procesalmente inútil. La penalización no lineal aplica una deducción adicional cuando la proporción de tesis falsas supera umbrales críticos.

Dimensión	Peso	Score obtenido	Contribución	Estado
Normativa (arts. CPEUM, CNPP, LA)	25%	89.6	22.4	■
Jurisprudencia (tesis SJF)	50%	0.0	0.0	■
Estrategia procesal	15%	75.0	11.25	■
Auditabilidad (trazabilidad)	10%	60.0	6.0	■
PONDERADO BRUTO	**100%**	**—**	**39.65**	**—**
Penalización 5/5 tesis (–45)	**—**	**—**	**–45.0**	**■**

SCORE GLOBAL FINAL	—	—	**0.0**	**■ PROHIBIDO**

III. NORMATIVA — VERIFICADA ■ (Score: 89.6 / 100)

Los 9 artículos fueron verificados contra el corpus ChromaDB (42 leyes, 32,464 chunks). Todos con score ≥ 87. Fuentes: CPEUM, CNPP y Ley de Amparo — corpus completo para esta materia.

Referencia	Corpus verificado	Pág.	Score	S
Art. 19 párrafo 2° CPEUM	CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CPEUM.pdf	252	91	■
Arts. 14, 16 CPEUM	CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CPEUM.pdf	174	88	■
Art. 19 CPEUM (catálogo)	CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CPEUM.pdf	174	91	■
Art. 20 Apt. B Fr. I CPEUM	CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CPEUM.pdf	174	88	■
Art. 107 Fr. V CPEUM	CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CPEUM.pdf	174	90	■
Arts. 155, 156, 157 CNPP	CodigoNacionalProcedPenales.pdf	47	89	■
Arts. 164, 165, 169 Fr. II CNPP	CodigoNacionalProcedPenales.pdf	50	87	■
Arts. 467–471 CNPP (Apelación)	CodigoNacionalProcedPenales.pdf	133	87	■
Art. 170 Fr. I Ley de Amparo	LEY DE AMPARO.pdf	100	92	■

IV. JURISPRUDENCIA — ■ 5/5 RUBRO DISCREPANTE (Score: 15.0 / 100)

El scraper SJF verificó los 5 registros directamente en sjf2.scjn.gob.mx. Los registros existen pero pertenecen a tesis de materias completamente distintas. OpenNotebook v3.1 detectó la discrepancia semánticamente (overlap de keywords < 20%). La validación manual de Fabián confirma el hallazgo.

Reg.	Invocado en el documento	Real en SJF (corpus)	Sistem.	Fabián
2019456	**P./J. 3/2019 · Pleno SCJN PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. ES CONSTITUCIONAL AL RESPONDER A FINES VÁLIDOS...**	2a./J. 51/2019 · Segunda Sala INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS... (Materia: Común — Amparo)	■	■
2005823	**1a./J. 11/2014 · Primera Sala PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA COMO ESTÁNDAR PROBATORIO...**	2a./J. 23/2014 · Segunda Sala TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO... (Materia: Constitucional / Laboral)	■	■
2022147	**1a./J. 26/2020 · Primera Sala MEDIDAS CAUTELARES. LA PROPORCIONALIDAD IMPLICA AFECTACIÓN MÍNIMA...**	2a. XVI/2020 · Segunda Sala · AISLADA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA PÚBLICA. EL ESTADO DEBE GARANTIZAR... (Materia: Constitucional — Medio Ambiente)	■	■
2010891	**1a. CCCXL/2015 · Primera Sala PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA SOLA ACREDITACIÓN DEL CATÁLOGO NO ES SUFICIENTE...**	PC.III.P. J/7 P · Plenos de Circuito VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. PARA TENER POR DEMOSTRADO ESTE DELITO... (Materia: Penal — Jalisco)	■	■
2025134	**I.1o.P. J/7 (11a.) · 1er TCC Penal DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL JUEZ DE CONTROL DEBE FUNDAR Y MOTIVAR...**	I.2o.T.4 L (11a.) · 2do TCC Laboral ACCIÓN DE PRÓRROGA DE UN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL... (Materia: Laboral)	■	■

Sistema: detección automática por overlap de keywords < 20% entre rubro invocado y rubro real. Fabián: verificación manual directa en sjf2.scjn.gob.mx (2026-05-08).

V. TESIS SUSTITUTOS — VERIFICADAS EN SJF

Scraper batch localizó tesis auténticas sobre prisión preventiva justificada y proporcionalidad de medidas cautelares. Fabián selecciona las aplicables al caso concreto según circuito y época del expediente. Distinguir: Reg. 2028965 es jurisprudencia obligatoria (Primera Sala); los demás son tesis aisladas (orientadoras).

Registro	Tesis · Instancia	Tipo	Materia	S	Prioridad
2028965	1a./J. 113/2024 (11a.) · Primera Sala SCJN MEDIDAS CAUTELARES. FACULTAD ART. 157 párrafo 2° CNPP...	Jurisprudencia	Penal · 11a. Época	■	■ Máxima
2027130	(II Región)1o.18 P (11a.) · TCC 2a Región PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. CARGA DE LA PRUEBA...	Aislada	Penal · 11a. Época	■	Refuerzo
2027129	(II Región)1o.19 P (11a.) · TCC 2a Región PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. INFORMACIÓN EN MEDIOS...	Aislada	Penal · 11a. Época	■	Refuerzo
2027126	(II Región)1o.14 P (11a.) · TCC 2a Región PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA...	Aislada	Penal · 11a. Época	■	Refuerzo
2026023	I.9o.P.65 P (11a.) · 9o TCC Penal 1er Circuito PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. NO SE ACREDITA PELIGRO SUSTRACCIÓN...	Aislada	Penal · 11a. Época	■	Alternativa
2017691	I.1o.P.119 P (10a.) · 1er TCC Penal 1er Circuito MEDIDAS CAUTELARES SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL...	Aislada	Penal · 10a. Época	■	Contexto

VI. MAPA DE RIESGOS

Riesgo	Nivel	Acción requerida
Citar ante tribunal los 5 registros falsos	CRÍTICO	Reemplazar las 5 tesis antes de cualquier uso procesal. Usar sustitutos de la sección V.
Jurisprudencia vs. tesis aislada sin distinción	ALTO	Solo Reg. 2028965 es jurisprudencia obligatoria. Los demás son orientadores — declararlo expresamente en el escrito.
Competencia TCC de circuito distinto	MEDIO	Verificar que el tribunal del caso sea del mismo circuito de los TCC citados (2a Región, 1er Circuito).
Art. 170 Ley de Amparo — reforma vigente	BAJO	Confirmar que el texto citado corresponde a la reforma vigente en la fecha del acto reclamado.

VII. HANDOFF AL ABOGADO

Elementos procesalmente sólidos: La estructura de impugnación (apelación arts. 467–471 CNPP + amparo indirecto art. 170 Ley de Amparo) es técnicamente correcta. Los artículos constitucionales y del CNPP están bien referenciados y verificados en corpus oficial.

Acción inmediata: Sustituir las 5 tesis antes de presentar el escrito. Priorizar Reg. 2028965 (1a./J. 113/2024 — jurisprudencia obligatoria Primera Sala) para el argumento de proporcionalidad. Complementar con 2–3 tesis aisladas seleccionadas por Fabián según circuito del tribunal de la causa.

Score proyectado post-corrección: Con jurisprudencia real, score_global estimado 78–85 ■→■ (asumiendo tesis aisladas 72

× 0.50 + art. 89.6 × 0.25 + estrategia 75 × 0.15 + auditabilidad 60 × 0.10 ≈ 75, sin penalización).

■ **Documento generado con asistencia de Itosturre (IA) · OpenNotebook v3.1**
Verificar citas en fuentes oficiales antes de uso procesal:
sjf2.scjn.gob.mx · dof.gob.mx · cjf.gob.mx